

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2275/2533

พนักงานอัยการจังหวัดยะลา

โจทก์

นายอนุสรณ์ อาสน์สุวรรณ

จำเลย

นายอนุสรณ์หรือผู้ด อาสน์สุวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 ให้ริ้งกระทงลงโทษ ขัอหารับ
ของโจรให้จำคุก 2 ปี ขัอหาม่อาวุธปืนในครอบครองโดยม่ได้รับอนุญาตให้จำคุก 6
เดือน รวมให้จำคุก 2 ปี6 เดือน คำขอและขัอหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 วรรคแรก พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสาม ลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งในสามแล้วคงจำคุก 1 ปี 8 เดือน
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 51,50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 90,000 บาท (อันดับ 3,37)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ